

1501300-40.2020.8.26.0286

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Desacato

Magistrado: Andrea Ribeiro Borges

Comarca: Itu

Foro: Foro de Itu

Vara: 1ª Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

Data de Disponibilização: 25/05/2022

... sendo ele reincidente pelo crime de tráfico de drogas.

É o relatório.

D E C I D O.

A ação é procedente.

A materialidade está devidamente provada através do boletim de ocorrência a fls. 01/02, além dos depoimentos testemunhais coligidos.

A autoria também é certa.

A testemunha Felipe, policial militar, na fase extrajudicial, narrou que na noite dos fatos, quando a guarnição ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itu - Foro de Itu

1ª Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

Rua Luiz Bolognesi, s/nº - Brasil CEP: 13301-900 - Itu- SP Telefone: (11) 2550-5370

- E-mail: itu1cr@tjsp.jus.br

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

SENTENÇA

Em 25 de maio de 2022, faço conclusão destes autos à MMª Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Itu/SP, Dra. Andrea Ribeiro Borges.

Processo nº:

1501300-40.2020.8.26.0286 - Controle nº 2020/001150

Classe - Assunto

Termo Circunstanciado - Desacato

Réu:

MARCILIO FERREIRA DE BRITO 46927372

Vistos.

MARCÍLIO FERREIRA DE BRITO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 331, do Código Penal, por duas vezes, na forma do artigo 70, caput, parte final, do Código Penal, porque segundo dos autos consta, no dia 11 de setembro de 2020, por volta de 23h20, na Praça da Independência, centro, nesta cidade e comarca de Itu/SP, desacatou os policiais militares Felipe Machado Mota e Carlos Roberto do Amaral, funcionários públicos no exercício da função e em razão dela. A denúncia foi recebida em 29/03/2021 (fls. 55/56), sendo o réu pessoalmente citado às fls. 96.

A defesa prévia foi apresentada às fls. 109, oportunidade em que foram arroladas as mesmas testemunhas previamente arroladas pela acusação.

Durante a instrução probatória foram inquiridas duas testemunhas arroladas em comum, Felipe Machado Mota e Carlos Roberto do Amaral, policiais militares responsáveis pela ocorrência, e, ao final, foi interrogado o réu.

O Ministério Público em alegações finais orais requereu a integral procedência da ação penal, com a condenação do réu nos termos da denúncia. Requer seja reconhecido o concurso formal e aplicado regime aberto inicial para cumprimento de pena.

A defesa do réu, em alegações finais orais pediu a absolvição, pois a ação foi motivada foi injusta ação da guarnição. Afirmou que na instrução ficou demonstrado que estavam policiando e de forma ilegal, mandaram que o acusado saísse da rua. Pede, ainda, aplicação de pena mínima, que deve ser atenuada pela confissão, e "sursis".

Constam informações sobre os antecedentes criminais do réu às fls. 58/63, bem como certidões de fls. 67/69, sendo ele reincidente pelo crime de tráfico de drogas.

É o relatório.

D E C I D O.

A ação é procedente.

A materialidade está devidamente provada através do boletim de ocorrência a fls. 01/02, além dos depoimentos testemunhais coligidos.

A autoria também é certa.

A testemunha Felipe, policial militar, na fase extrajudicial, narrou que na noite dos fatos, quando a guarnição realizava patrulhamento pela Praça da Independência, nesta cidade, o indivíduo posteriormente identificado como sendo Marcílio Ferreira de Brito, gritou "vai tomar no cu". Informou que em razão disso, a guarnição promoveu a abordagem do mesmo, e, quando isso ocorria, o outro indivíduo, identificado como Brandon Henrique de Carvalho, também gritou afirmando que a equipe estava trabalhando após ter cheirado cocaína. Disse que ambos foram abordados, detidos e apresentados no plantão para providência por parte da autoridade competente.

Em juízo, a testemunha Felipe, policial militar, arrolado em comum, narrou que se recorda que estavam e patrulhamento pela área central de Itu e havia um aglomerado de pessoas. Narrou que estavam passando com a viatura, fazendo o seu trabalho, quando, em determinado momento, o indivíduo xingou o encarregado da viatura, o policial Amaral. Relatou que realizaram a abordagem padrão e nada de ilícito foi encontrado com este indivíduo. Informou que durante a revista do indivíduo, outro rapaz se direcionou a equipe, hostilizando-os. Disse que ambos foram encaminhados e apresentados na delegacia. Esclareceu que a pessoa desacatou dirigindo-se à viatura, com os policiais dentro, pelo que certamente ela não gosta da polícia. Informou que não conhecia o réu antes dos fatos. Afirmou que era época de pandemia e na área central havia agrupamentos de pessoas, sendo que estavam fazendo o patrulhamento para evitar aglomerações. Disse que por se tratar de uma equipe, constituída por três policiais de força tática, o xingamento agrediu a todos, além do Estado, apesar de ter sido proferido o xingamento ao lado do motorista. Afirmou que estavam ali, uniformizados, para garantir a segurança de todos.

A testemunha Carlos, policial militar, na fase extrajudicial, narrou que confirma

os fatos informados pelo condutor, pois é componente da mesma guarnição. Informou que na noite dos fatos, quando a guarnição realizava patrulhamento pela Praça da Independência, nesta cidade, o indivíduo posteriormente identificado como sendo Marcílio Ferreira De Brito, gritou "vai tomar no cu". Informou que em razão disso, a guarnição promoveu a abordagem do mesmo, e, quando isso ocorria, outro indivíduo, identificado como Brandon Henrique de Carvalho, também gritou afirmando que a equipe estava trabalhando após ter cheirado cocaína. Relatou que ambos foram abordados, detidos e apresentados no plantão para providência por parte da autoridade competente.

Em juízo, a testemunha Carlos, policial militar, narrou que estavam de serviço na noite dos fatos, apoiando policiamento na praça da independência, onde estava havendo alguns eventos, com bastante acúmulo de pessoas. Disse que em dado momento o réu, sem explicação, utilizou-se de termo chulo, descrito nos autos, desacatando os policiais em serviço. Informou que tentaram abordar para identificar e questionar a respeito, sendo que o indivíduo resistiu à prisão e novamente proferiu xingamentos, mas conseguiram contê-lo e algemá-lo. Narrou que, na sequência, um amigo do acusado, que estava próximo, descreveu que a atitude dos policiais estava sendo tomada porque eles estavam sob o uso de cocaína. Relatou que ambos foram contidos, descritos os seus direitos e conduzidos à presença do Delegado, tendo sido lavrado termo circunstanciado de ocorrência. Afirmou que os indivíduos foram liberados e o depoente e os demais policiais retornaram ao patrulhamento. Disse que Isaque era um terceiro amigo do acusado, sendo dois contidos e encaminhados à delegacia. Esclareceu que Marcílio foi quem mandou os policiais "tomar naquele lugar" e o outro, posteriormente qualificado como Brandon, foi o que falou que os policiais estavam sob efeito do uso de cocaína.

O réu Marcílio, na fase extrajudicial, narrou que xingou mesmo os policiais, porque estava bêbado, e justificou também que assim o fez, porque foi xingado antes.

Em juízo, ao ser interrogado, o réu Marcílio afirmou que trabalha como pedreiro, reside com sua mãe e já foi processado anteriormente. Alegou que os policiais passaram dizendo "sai do meio da rua seu filho da puta" e então o interrogando mandou-o "tomar naquele lugar". Alegou que então o policial se aproximou e "passou o rodo" no interrogando e o colocaram na viatura.

Esta a prova produzida, que confirma a acusação.

Na fase policial, colheram-se provas que constituíram indícios de autoria e materialidade, sendo tais provas amplamente confirmadas em juízo, sob o crivo do contraditório e observada a ampla defesa.

Ao contrário do alegado pela defesa, o crime imputado ao réu restou devidamente comprovado.

O crime de desacato aos funcionários públicos, em decorrência de suas funções restou devidamente caracterizado, eis que as palavras proferidas pelo réu foram ofensivas à dignidade do cargo exercido pelas vítimas, policiais militares. Segundo se apurou, durante patrulhamento realizado pela polícia militar no local acima descrito, Marcílio proferiu ofensas verbais, desacatando os agentes públicos, com os seguintes dizeres: "vai tomar no cu", com evidente conteúdo ofensivo. Ato contínuo, Brandon, que acompanhava Marcílio, gritou aos agentes públicos dizendo que eles estavam trabalhando sob o efeito de cocaína. Brandon foi beneficiado com transação penal, benefício incabível para o denunciado.

O réu, quando ouvido na fase policial confessou que proferiu ofensas contra os policiais, apesar de ter alegado que foi anteriormente ofendido por eles, alegando, ainda, que estava bêbado.

Em juízo, o acusado apresentou versão semelhante, embora não tenha descrito situação de embriaguez.

A versão apresentada pelo réu e pela qual a defesa se sustenta não restou demonstrada nos autos, tratando-se de prova isolada e dissonante do restante do material probatório.

Com efeito, é certo que aos réus, pelo amplo direito de autodefesa e de não produzir provas contra si, ao contrário das testemunhas que prestam depoimento com o compromisso de dizer a verdade, é permitido apresentar versão que melhor lhes aproveite acerca dos fatos ou, até mesmo, silenciar-se diante da acusação.

Na hipótese dos autos, a versão apresentada pelo réu não convence, não tendo sido produzida qualquer prova capaz de ampará-la.

Por outro lado, os policiais militares, testemunhas arroladas em comum, funcionários públicos, idôneos e isentos, reproduziram em juízo, de forma segura, consistente e harmônica, o relatado na fase policial, a evidenciar que efetivamente relataram os fatos como ocorridos.

Referidos policiais são testemunhas que prestam depoimento sob o compromisso de dizer a verdade, além de exercerem função pública relevante e presumidamente cumprirem a lei, não existindo razões para desmerecer seus relatos.

Ressalta-se, ainda, que é pacífico o entendimento de que os depoimentos de agentes da lei valem como prova, pois, na condição de servidores públicos, no exercício de suas funções, gozam de presunção de que agem corretamente, sobretudo quando suas afirmações são compatíveis com o conjunto probatório. Além disso, "A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF, RTJ 68/54). Desta forma, analisando a prova oral segura, decorrente dos depoimentos testemunhais, restou evidenciada a acusação, não tendo sido produzida prova idônea de que se trata de injusta imputação ou perseguição policial.

Pelo contexto em que se deram os fatos e ante o exposto, restou comprovada que a expressão mencionada pelos policiais, utilizada pelo réu, foi proferida com o intuito de ofender a imagem dos mesmos, não havendo dúvidas quanto ao dolo do acusado.

Eventual estado de embriaguez não afasta a responsabilidade penal, eis que se embriagado o acusado, tratou-se de embriaguez voluntária, não se reconhecendo, portanto, causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade. Outrossim, se havia eventual redução da capacidade do réu, esta não foi demonstrada em juízo.

Diante de todo o analisado e acima discorrido, têm-se que o conjunto probatório amalhado aos autos é suficiente para sustentar o decreto condenatório.

Afastadas as alegações aventadas pela defesa, resta, então, proceder a fixação das penas.

A pena prevista para o crime de desacato, previsto no artigo 331 do Código Penal é de detenção, e varia de 06 meses a 02 anos, ou multa.

Considerando as circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, deve a pena ser inicialmente fixada no mínimo legal, ou seja, 06 (seis) meses de detenção.

Presente a circunstância agravante da reincidência que, não sendo específica deve agravar a pena em 1/6. Contudo, presente, também a atenuante da confissão espontânea, pelo que sopesando a circunstância agravante com a atenuante, deve a pena persistir como inicialmente imposta.

Não há causas especiais de aumento ou diminuição de pena.

Por fim, considerando que o crime foi praticado contra duas vítimas, em concurso formal, nos termos do artigo 70 do Código Penal, deve a pena ser elevada em 1/6 da pena, atingindo a pena o montante de 07 (sete) meses de detenção.

Inviável a aplicação de pena de multa isoladamente, considerando a reincidência do réu.

Ante o exposto, julgo a ação penal PROCEDENTE e CONDENO o réu MARCILIO FERREIRA DE BRITO, qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no artigo 331 do Código Penal, à pena de 07 (sete) meses de detenção.

A pena privativa de liberdade imposta ao réu deverá ser inicialmente cumprida em regime aberto, em que pese a reincidência, considerando o montante final da pena imposta.

Concedo ao réu o direito de recurso em liberdade.

Ausentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal para substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, notadamente diante da reincidência do acusado ou para a suspensão condicional da pena.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais.

Arbitro os honorários do defensor nomeado, pelos atos praticados, nos termos do convênio vigente, expedindo-se certidão, oportunamente.

Oportunamente, expeçam-se os mandados e ofícios de praxe, comunicando-se ao IIRGD e à Justiça Eleitoral.

P.R.I.C.

Itu, 25 de maio de 2022

Andrea Ribeiro Borges - Juíza de Direito

PUBLICAÇÃO E REGISTRO DE SENTENÇA

Certifico e dou fé que publiquei e registrei a presente Sentença junto ao SAJ.

Rodolfo Mosca - M818301

(Coordenador)

Itu, 25/05/2022